

문서제출명령신청서

사 건 2025가합14077 건물인도
원 고 주식회사 늘푸른골프
피 고 주식회사 이지벤처스

위 사건에 관하여 원고는 주장사실을 입증하기 위하여 다음과 같이 문서제출명령을 신청합니다.

문서의 표시

2025. 8월부터 현재까지 피고가 취득한 매출액을 확인할 수 있는 자료로서 골프존 매장관리 프로그램 내의 월별 매출액 자료(매일매일의 각 시간대별 게임수를 확인할 수 있는 자료 포함)
2025. 8월부터 현재까지 (주)골프존에 지급 및 납부한 수수료, 보수 및 각종 비용에 대한 지급 영수증, 세금계산서, 이체내역서 등 그 지급항목, 지급사유, 지급금액을 확인할 수 있는 문서
2025. 8월부터 현재까지 이 사건 건물의 월별 관리비내역을 알 수 있는 자료로서 관리비청구서 및 영수증(또는 관리비납부확인서)
2025. 8월부터 현재까지 지출된 월별 인건비를 확인할 수 있는 개별 직원에 대한 급여내역서
2025. 8월부터 현재까지 지출된 각종 비품의 월별 렌탈료 및 보안업체수수료 등 기타 비용을 확인할 수 있는 지급영수증, 세금계산서, 이체내역서 등 그 지급항목, 지급사유, 지급금액을 확인할 수 있는 문서

문서의 취지

피고가 2025. 8월부터 현재(이 사건 변론종결시)까지 이 사건 건물에서 골프존 매장을 직접 운영하면서 취득한 매출 및 지출된 비용을 확인할 수 있는 자료 및 문서

문서를 가진 사람

피고

증명할 사실

원고는 피고가 이 사건 건물을 원고에게 인도하지 않음으로 인하여 2025. 8월부터 현재(이 사건 변론종결시)까지 원고가 입은 영업손실(골프존 매장을 운영하지 못하여 입은 영업손해) 상당에 대하여 손해배상을 청구하고자 하는바, 원가 입은 손해는 피고가 이 사건 건물에서 직접 골프존 매장을 운영하여 취득한 그동안의 매출액에서 그동안 지출된 월별 영업비용을 공제하고 거기서 다시 이 사건 임대료를 공제한 금액으로 계산됩니다.

이에 따라 피고가 2025. 8월부터 현재(이 사건 변론종결시)까지 이 사건 건물에서 골프존 매장을 직접 운영하며 취득한 매출액 및 지출된 영업비용을 입증하기 위하여 본 문서제출명령을 신청합니다.

문서제출의무의 원인

- ☐ 당사자가 소송에서 인용한 문서(인용문서)
- ☐ 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있음(인도,열람문서)
- ☐ 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었음(이익문서)
- ☐ 문서가 신청자와 문서를 가지고 있는 사람사이의 법률관계에 관하여 작성된것임 (법률관계문서)
- ☒ 그밖에 제출이 필요한 문서(사유 : 민사소송법 제343조, 제344조 제1항 제1호 기타 제출이 필요한 문서)

2026. 7. 6.

원고 소송대리인
법무법인 이신
담당변호사 김남우